

IRUZURAREN AURKAKO ADIERAZPEN INSTITUZIONALA

Gernika-Lumoko Udala Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren erakunde betearazlea da, irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduan xedatutakoaren arabera. Agindu horren bidez, Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren kudeaketa-sistema eratu da. Horren arabera bere eskumenen esparruan, Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren barruko Erreforma eta Inbertsioen azpi proiektuak egikaritzea dagokio.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduak, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duenak, adierazten du Estatu Kideek neurri egokiak aplikatu behar dituztela Europar Batasunaren finantza-interesak babesteko eta funtsen erabilera zaintzeko. Babes eta zaintza hori Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoak finantzatutako neurriei dagokie, Batasuneko eta estatuko zuzenbide aplikagarriarekin bat datozela ziurtatzeko, bereziki iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitu, detektatu eta zuzentzeari dagokionez.

Udalbatzaren Osoko Bilkurak nahi du konpromisoa hartzen duela arau juridikoak, etikoak eta moralak betetzeko estandar altuenekin, eta zintzotasunaren, objektibotasunaren eta zintzotasunaren printzipio zorrotzetara atxikitzen dela; horrela, Osoko Bilkurarekin harremana duten eragile guztiek beren jarduera iruzurraren eta edozein eratako ustelkeriaren aurkakotzat hartuko dute.

«Iruzur» terminoak esan nahi du engainua erabiltzen dela irabazi pertsonalak lortzeko erakunde publiko bati lotutako pertsona

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL ANTIFRAUDE

El Ayuntamiento de Gernika-Lumo tiene la condición de Entidad Ejecutora del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia según lo dispuesto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en tanto le corresponde, en el ámbito sus competencias, la ejecución de Subproyectos de las Reformas e Inversiones incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia señala la obligación que tienen los Estados Miembros de aplicar medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión Europea y para velar por que la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se ajuste al derecho aplicable de la Unión y nacional, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, corrupción y los conflictos de intereses.

El Pleno de la corporación municipal quiere manifestar su compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con ella como opuesta al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas.

El término «fraude» implica el uso del engaño con el fin de conseguir ganancias personales para una persona vinculada a un organismo



batentzat edo hirugarren batentzat, edo beste pertsona batentzat galerak lortzeko. «Ustelkeria» irabazi pertsonalak lortzeko botere-abusua da. «Interes-gatazka» sortzen da pertsona batek bere eginkizunak inpartzialtasunez eta objektiboki betetzea arriskuan jartzen duenean bere familiarekin, bizitza sentimentalekin, kidetasun politiko edo nazionalekin, interes ekonomikoekin edo partekatutako beste edozein interes-motarekin, esate baterako, EBko funtsen eskatzaile batekin zerikusia duten arazoak direla-eta. Iruzurrak, ustelkeriak eta interes-gatazkaren kasuak gaizki kudeatzeak finantza-ondorioak izateaz gain, kalte larria egiten diote baliabide publikoen eta, beraz, EBren funtsen kudeaketa eraginkor eta efizientearen ardura duen erakundearen izen onari.

Udaleko langileek, enplegatu publikoak diren aldetik, konpromiso hori hartu eta partekatzen dute, eta, beste betebeharrak batzuen artean, “interes orokorrak zaindu behar dituzte, Konstituzioari eta gainerako ordenamendu juridikoari lotuta, eta printzipio hauen arabera jardun: objektibotasuna, osotasuna, neutraltasuna, erantzukizuna, inpartzialtasuna, konfidentzialtasuna, zerbitzu publikorako dedikazioa, gardentasuna, ereduagarritasuna, austeritatea, irisgarritasuna, eraginkortasuna, zintzotasuna, ingurumen- eta kultura-ingurunearen sustapena, eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunarekiko errespetua” (5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarriko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena, 52. artikuluan).

Testuinguru horretan, Gernika-Lumoko Udalak erabaki du Eusko Jaurlaritzak egindako “Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Plana gauzatzeko eskatzen diren iruzurraren aurkako, interes-gatazkaren, finantzaketa bikoitzaren eta estatu-laguntzen eta ingurumenari kalte ez-esanguratsuen

público o para un tercero, o bien pérdidas para otra persona. La «corrupción» es el abuso de poder para obtener ganancias personales. Existe un «conflicto de intereses» cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de una persona se ve comprometido por motivos relacionados con su familia, su vida sentimental, sus afinidades políticas o nacionales, sus intereses económicos o cualquier otro tipo de interés compartido con, por ejemplo, un solicitante de fondos de la UE. El fraude, la corrupción y una mala gestión de los supuestos de conflicto de intereses no solo tienen consecuencias financieras, sino que además perjudican gravemente la reputación del organismo responsable de la gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos y, por tanto, de los fondos de la UE.

El personal del ayuntamiento, en su carácter de empleados públicos, asumen y comparten este compromiso teniendo, entre otros deberes, los de “velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres” (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 52).

En este contexto, el Ayuntamiento de Gernika-Lumo ha optado por adherirse al “Plan de Medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiación y ayudas de estado y daño no significativo al medio ambiente exigidos en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y



betekizunak estaltzeko neurrien plana” denari atxikitzea, 2.2 apartatuan adierazten baitu plan hori aplikatuko zaiela araudi erregulatzailaren arabera iruzurraren aurkako planik ez duten Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeei ere.

Politika horren helburua da erakundearen barruan iruzurrezko jardura orori adorea kenduko dion eta jardura horien prebentzioa eta detekzioa erraztuko duen kultura bat sustatzea, kasu horiek kudeatzeko prozedura eraginkorren garapena sustatuz. Hala, Gernika-Lumoko Udalak konpromisoa hartzen du ustelkeria prebenitzeko, detektatzeko, zuzentzeko eta jazartzeko eta iruzurraren aurka borrokatzeko neurri eraginkor eta proportzionalak ezartzen eta hobetzen jarraitzeko. Besteak beste, iruzurraren aurka borrokatzeko tresna hauek jartzen ditu herritarren eta erakundearen eskura udalak:

- Gardentasun-ataria
- Iradokizunen eta erreklamazioen sistema
- Salaketen kanala
- Iruzurraren aurkako Batzordea
- Iruzur-arriskuen aldizkako azterketa

Azken batean, udalerri honek zero tolerantziako politika du iruzurraren eta ustelkeriaren aurrean, eta kontrol-sistema sendo bat ezarri nahi du, bereziki diseinaturik iruzur-ekintzak prebenitzeko eta, ahal den neurrian, detektatzeko eta, halakorik gertatuz gero, haien eragina zuzentzeko. Ildo horretan, udalak salatuko ditu barneko jakinarazpen-kanalen bidez hauteman daitezkeen iruzur- eta ustelkeria-irregulartasunak edo -susmoak, eta iruzurraren aurkako Koordinazio Zerbitzu Nazionalarekin eta Estatuko gainerako agintari eta erakunde publiko, autonomiko edo foralekin elkarlanean arituko da uneoro.

Resiliencia” elaborado por el Gobierno Vasco, al señalar el apartado 2.2 que el mismo será aplicable también a las entidades locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco que no dispongan de un Plan antifraude conforme a la normativa reguladora.

El objetivo de esta política es promover dentro de la organización una cultura que desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos. Así, el Ayuntamiento de Gernika-Lumo se compromete a seguir implementando y mejorando medidas eficaces y proporcionadas de prevención, detección, corrección y persecución de la corrupción y de lucha contra el fraude. Entre otras medidas, el ayuntamiento pone a disposición del conjunto de la ciudadanía y de la organización los siguientes instrumentos para la lucha contra el fraude:

- Portal de Transparencia
- Sistema de Sugerencias y Reclamaciones
- Canal de Denuncias
- Comité Antifraude
- Análisis periódico de riesgos de fraude

En definitiva, este municipio tiene una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción y pretende establecer un sistema de control robusto, diseñado especialmente para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su impacto, en caso de producirse. En este sentido, el consistorio denunciará las irregularidades o sospechas de fraude y corrupción que pudieran detectarse a través de los canales internos de notificación y colaborará con el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude y demás autoridades y organismos públicos, cuerpos de seguridad del Estado, autonómicos o forales en todo momento.

